

postea subscriberent, ab Imperatore restituebantur; sicut ipse Arrius postquam Fidei suæ confessionem Imperatori scriptam dedisset, quæ à Iudicio patrum reliquorum (ut Imperatori videbatur) non discrepabat, restitutus fuit; & Athanasius qui eum recipere noluit, ob eam rem in exilium missus est.

A. Athanasius ille Magnus summi Imperatoris mandato obedientiam negare, peccatum esse non putavit?

B. Ita videtur; loca tamen Testamenti Novi illa, quibus obedientia Potestatibus etiam Ethnicis à Christo & Apostolis præcipitur, obscura non sunt. Sed Athanasius quo zelo Hæresim Arrianam in Concilio Niceno paulò antè oppugnaverat, eodem postea de Arrio restituendo ipsi Imperatori se opposuit. Neque mirum id videri debet, cum Theologiæ Doctores dum in loca illa Scripturæ Sacræ, quæ pertinent ad præsentem controversiam, intentissimè inspiciunt, loca alia quæ spectant ad jura Principum aut negligentia, aut aliquando etiam studio, spretisque Legibus humanis, prætereunt. Sed (ut redeamus ad Hæreticorum pœnas) sciendum est inter Ecclesiastica supplicia, ultimum esse quod vocatur Anathematizatio sive Excommunicatio, & propterea aliam omnem pœnam dependere à Potestate Civili. Causa autem, quare Constantinus, & cæteri Imperatores Romani multas pœnas in Hæreticos constituerunt, ut exilium, publicationem bonorum, librorum combustionem (etiam mortem sed non in Scriptores Hæreticos ipsos, sed in eos qui libros illos damnatos ad ignem non protulerint) causa erat ne Christiani & præcipuè milites secederent in partes, & mutuò se occiderent. Nullam tamen Legem Imperatoriam invenire possum, qua Hæretici necandi sunt, exceptis Manichæis, quos ego non tam pro Hæreticis, quam pro fictis Christianis & sceleratis habeo. Legem quidem invenio, quæ homo Ethnicus vel Iudæus si gentilem suum factum Christianum rentaverit à Fide Christiana revocare, comburendus esset. Sed hoc nihil attinet ad supplicium Hæreticorum. Audivi quidem Imperatorem Fredericum Ænobarbum de comburendo Hæretico Legem tulisse, sed, etsi in codice Justiniani, Constitutionem reperio Frederici illius, confirmantem Imperatorum præcedentium Constitutiones de pœnis Hæreticorum, nulla tamen extat de combustionem Hæreticorum. Itaque quantum conjectura assequi possum, modus ille puniendi Hæreticos paulò post tempora Papæ Alexandri tertii cœpit, qui primus unà cum Imperatore illo Imperium ipsum & Principum omnium Leges conculcavit. Vtunque id sit, certum est, in Anglia nostra ab illo ferè tempore, usque ad tempora Reginæ
Eliza-

Elizabethæ consuetudine quadam in Legem transeunte, Hæreticos comburi solitos esse.

A. Definitioni ergò Hæreseos ab hoc tempore vocolæ aliquot adji-
ciendæ sunt. Nimirum, ut Hæresis sit Doctrina contra Fidem Ca-
tholicam vindicanda igne.

B. Ita est.

A. Quo Iudice, qua Iudicandi Forma, condemnandi erant Hæ-
retici?

B. Antequam imperium in Imperatores exercerent Papæ, Iudices
plerumque erant illi, ad quos Rescripta Imperatorum de pœnis Hæ-
reticorum missa erant, nempe Prætores Urbis, Provinciarum Præ-
fecti. Sed de forma Hæretici convincendi nihil scio. Cæterum post-
quam viguerat autoritas Pontificia, Cognitio causæ ad Episcopum
unum vel plures attinebat; & siquidem Reus, doctrinæ quam docue-
rat, publicè bis (si opus esset) requisitus, renuntiaret, pœnitentiam-
que ageret ea forma, quam præscriberet curia, absolvebatur. Quod
si in eandem Hæresim post relaberetur, vel in aliam (nam innumeræ
erant) Potestati seculari comburendus tradebatur. Neque omnino
Veniæ locus erat (propter Potestatis Ecclesiasticæ & Civilis distin-
ctionem) sine consensu Papæ.

A. Ab anno primo Elizabethæ ad annum decimum septimum Ca-
roli primi, quomodo convincendi & puniendi erant?

B. Per totum illud tempus apparuerunt quidem valdè pauci Hære-
tici, propterea quod illis, quibus Regina commiserat Regimen (sub
se ipsa) Ecclesiasticum, prohibitum lege erat, ne quam doctrinam
Hæreticam esse judicarent, quæ non antè pro Hæresi condemnata
fuisset in aliquo quatuor Conciliorum generalium primorum, id est
(ut ex illis ipsis Conciliis manifestum est) quæ non erat contra Fidem
in Symbolo Niceno declaratam. Sed qui convicti erant combure-
bantur.

A. Quomodo cognosci potest, quid sit Symbolo contrarium vel
non contrarium, nisi ipsa verba Symboli ea formula, qua scripta sunt
negentur esse vera, vel dicantur esse falsa?

B. Neque Lege puniendus est Hæreticus, nisi ipsis Symboli ver-
bis contradicat. Nam ut quis dicat negari Fidem per consequentiam,
utque ea de causa aliquis puniendus sit, iniquum est. Æquum ne est
ut hominis vita argutiis petatur consequentiarum? vel in adversario-
rum, aut etiam Iudicis peritia in arte Logica periclitetur? An Lex,
quæ nihil exigit præter Obedientiam, ulciscetur Paralogismum? Pa-
tres ipsi in Concilio Niceno aliter censuerunt. Cum enim essent in-

ter illos aliqui, sed pauci, qui propter vocem *ὁμῶσιν*, subscribere Symbolo dubitarent, & explicationem illius vocis pleniorē poscerent, illis morem gerentes Patres cæteri, vocem *ὁμῶσιν* ita intelligendam esse declararunt, ut Filius Dei ex substantia quidem Patris esset, ut non tamen esset Patris pars. Ex illis qui explicationem hanc à Patribus impetraverunt, erat Eusebius Episcopus Cæsariensis, idemque ad Clerum per omnes Diœceses Epistolam scripsit, quæ vocatur Epistola Circularis, in qua certiores facit, quid decretum erat in Synodo de Fide circa sanctam Trinitatem, & de Causa quare ipse & cæteri, qui prius subscribere recusaverant, nunc subscriberent; ubi pro causa subscriptionis suæ posuit hanc, *quod formula à Patribus præscripta esset, per quam cautio adhibebatur, ne à rectæ Fidei sententia excideret, & quod ob eam causam vocem ὁμῶσιν non rejiceret, nempe quia Pax nobis tanquam scopus ante oculos versabatur.* Ex quo intelligitur, quoties Verba fiunt crimen, juxta Concilii Niceni sententiam, Verba illa in Formulam debere redigi, ut unusquisque quæ verba crimen habent, quæ non habent, sine pluribus Syllogismis certus esse possit. Eodem planè modo, quo id quod in factis crimen est, ab eo quod crimen non est, distinguitur per Legis Formulam. Idem senserunt & Papæ omnes. Nam ubi in Conciliis generalibus doctrinam aliquam damnant, ut Hæreticam, ejusdem doctrinæ consequentias quotquot nasci posse prævident, totidem Formulas expressas in Decreto ipso perscribunt.

A. Dixisti modò prohibitum Lege fuisse anno primo Reginæ Elizabethæ, ne qui sub illa regimen Ecclesiasticum exercerent, quicquam pronuntiarent esse Hæresim, quod non esset ab aliquo primum quatuor Conciliorum generalium condemnatum. Quæro igitur an Rectores illi Ecclesiastici à Regina tunc constituti, promulgaverint per omnes Ecclesias Parochiales, quæ nam doctrinæ illæ erant, & Formulæ verborum quibus contradicere capitale esset? Non enim credo homines imperitos, & quibus nihil ad Salutem suam legendum præscriptum erat præter Biblia Sacra, obligatos fuisse habere apud se exemplar Conciliorum (quod nescio an extet) verum. Sunt enim qui extare illa negant, ut ab Arrianis corrupta, & ob eam causam suppressa à Catholicis.

B. Dubitari non potest de ea parte Conciliorum, qua Symbolum stabilitur, quin pura extet. Quod autem ad disputationes inter Catholicos & Hæreticos attinet, utrùm ea pars periiit necne haud magni interest. Cæterum quod quæris utrùm promulgatæ erant per Ecclesias Formulæ verborum illæ, quibus sub Elizabetha continetur Hæresis,

refis, nullæ promulgatæ erant, ne ipsæ quidem Literæ Regiæ publicatæ fuerunt, nisi longo post tempore; adeo ut quid esset Hæresis, quid non, sciri à Reo non poterat antequam citaretur. Et si enim propter Literas illas Regias, Hæresis declarari potuit, quicquid erat ita declaratum à prædictis Conciliis; potuit tamen per easdem non declarari. Negligentiam hanc Rectorum Ecclesiasticorum sub Elizabetha quod Literas illas Regias non citiùs publicaverint, reprehendit clarissimus illè Iurisconsultus Eduardus Cocus in tertio Libro Institutorum.

A. Nonne ipsum Symbolum in Liturgia Anglicana publicatum, Legis de Hæresi sufficiens erat promulgatio?

B. Ita, si in Lege id scriptum fuisset. Sed nulla ibi facta est mentio Symboli Niceni; neque indocti (neque aliqui fortasse Clerici) quid Symbolum illud cum Conciliis commune haberet, aut quomodo Decretum Constantini Lex Anglicana facta esset intellexerunt.

A. Quum Rectorum illorum, penes quos erat de Hæresi judicare, autoritas Lege sublata erat, anno (ut dicis) Caroli Primi decimo septimo, quomodo fieri potuit, ut autoritas Legibus de Hæresi quæ extiterunt tempore Regiæ Mariæ non rediret?

B. Quia Lex de omni alia potestate Ecclesiastica, præter Regiam abolenda, antè lata erat, quam potestas illa Rectorum Ecclesiasticorum erigeretur, itaque sublata illa Lege, Rectores illi autoritatem (præter ordinariam illam excommunicandi) in puniendis Hæreticis nullam habuere, neque habent hodie.

A. Hæreticus ergo hodie alia pœna præter excommunicationem puniri non potest?

B. Etiam pœnis iis, quæ excommunicationem (virtute Legum Civilium) consequuntur. Citabitur enim ad Curiam Ecclesiasticam, ubi, nisi errorem suum ipse damnet, tradetur potestati seculari in carcerem coniciendus, ibi mansurus, donec Hæresi suæ renuntiet, penitentiamque egerit Legibus constitutam.

A. Qui sciri potest an verè renuntiaverit necne?

B. Omnino sciri non potest, præterquam à Deo solo.

A. Nonne cogi potest Hæresim suam abjurare?

B. Non potest. Solebant quidem stante autoritate dictorum Rectorum Ecclesiasticorum examinari aliquando cum juramento de sententia ipsorum interna. Sed ea potestas una cum ipsa autoritate ablata est, ut iniqua; propterea, quod cogitationum vindicta ad solum videtur pertinere Deum, cogitationum inspectorem. Leges enim humanæ in contumaciam tantum animadvertunt.